

TIM–FiberCop, il ping pong del pagamento: chi deve davvero versare dopo la cessione delle reti?

TIM ha comunicato che, a partire dal 2025, non risulta più obbligata al pagamento in relazione alle utenze, avendo ceduto le infrastrutture a FIBERCOP nel luglio 2024.

La posizione di TIM appare piuttosto singolare: se si volesse avallare la sua tesi — secondo cui, dopo la vendita, le aziende di telecomunicazioni che si collegano alla rete acquistando “servizi virtuali” non configurerebbero alcuna occupazione, nemmeno mediata, del suolo pubblico — ne conseguirebbe che l’intero onere del pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per il periodo 2021-2024 ricadrebbe esclusivamente su TIM.

In realtà, si ritiene che la corretta interpretazione della norma comporti l’applicazione della soggettività passiva anche in via mediata, chiamando tutti gli operatori telefonici a versare il canone in proporzione al proprio numero di utenze. A conferma di ciò, una recente sentenza del Tribunale di Piacenza (n. 350 del 16 luglio 2025) ha stabilito che anche gli operatori che non possiedono direttamente le infrastrutture, ma le utilizzano in via mediata — ossia tramite le reti di altri concessionari — sono comunque tenuti al versamento del canone in base al proprio numero di utenze.

